

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068146-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU DÚVIDA NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CPC C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. CONCEITO MAIS AMPLO DE OMISSÃO. INADEQUADA OU GENÉRICA FUNDAMENTAÇÃO. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NOVAS RUBRICAS NOS CÁLCULOS NÃO REQUERIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5068146-96.2024.4.02.5101

510014802653 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068146-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão retro, alegando contradição e erro material, uma vez que a decisão ora embargada, que concedeu a segurança equivocadamente, menciona que a decisão impetrada incorreu em equívoco em incluir “VERBAS” que não foram objeto da petição inicial e condenação destacando também a rubrica “FOLGAS INDENIZADAS” que sequer faz parte da causa de pedir e pedido da demanda originária.

Sustenta o embargante que a demanda originária (inicial originária acostada em Evento 7, INIC1) versa ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE sobre a natureza jurídica indenizatória do Adicional de Hora Repouso e Alimentação - AHRA, denominado ADICIONAL DE INTERVALO pelos empregadores, conforme acordo coletivo colacionado em Evento 7, OUT5. Ressalta que a impetrante não interpôs recurso na fase executória que homologou os cálculos do Autor, bem como da contadoria judicial, ocorrendo o trânsito em julgado. Posteriormente fora expedido o devido requisitório.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC c/c artigo 48 da Lei nº 9.099/95, servem apenas para sanar obscuridades, contradições, omissão e erro material, *in verbis*:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, de acordo com o novo Código de Processo Civil, foi conceituada, de forma ampla, a omissão para fins de admissibilidade dos embargos de declaração, havendo remissão ao artigo 489, §1º que define as hipóteses de ausência de fundamentação em qualquer decisão, que deverá ser retificada, sendo as seguintes:

Artigo 489 (...)

1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Denota-se pelo texto mencionado que a omissão pode ser caracterizada caso haja uma inadequada ou genérica fundamentação, sendo exigido pelo legislador pátrio que o caso concreto seja individualmente analisado pelo julgador, bem como que suas razões de decidir estejam claras e condizentes ao caso concreto.

Da mesma forma, a tese relevante para o caso concreto deve ser analisada pelo julgador, que poderá acolhê-la ou afastá-la, apresentando sua fundamentação.

No caso em tela, não houve contradição ou obscuridade por parte do julgador, ao verificar que: “em sede de cumprimento de sentença, outras rubricas - sobre as quais não houve regular instrução, contraditório ou mesmo discussão de mérito a respeito de sua natureza - foram incluídas nos cálculos que tem por objetivo determinar o valor a ser restituído à parte Autora”.

Necessário frisar, conforme destacado na decisão embargada, que para os efeitos deste processo, levando-se em conta o que transitou em julgado com o Acórdão.

Ante o exposto, voto por CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.